REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62156 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, vertente

TRA

Parte_1 , (C.F. *C.F._1*), nato ad Altavilla Irpinia (AV) il 07.03.1953 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Comunale e Mauro Satriano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, in Roma, Via Delle Carrozze, n. 3.

- attore –

E

Controparte_1 , (C.F. *C.F._2*), nato ad Altavilla Irpinia (AV) il 10.11.1949, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Fiore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Orazio Marucchi, n. 5.

- convenuto –

Controparte_2

[...] , (C.F. *P.IVA_1* , con sede in Roma, Via Francesco Di Benedetto, n. 127, rappresentata e difesa dall'Avv.

Giovanni Masotina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Orazio Marucchi, n. 5.

- intervenuta –

Controparte_3 , (C.F. *C.F._3* , nata a San Giuseppe Jato (PA) il 24.04.1953, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Fiore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Orazio Marucchi, n. 5.

- terza chiamata –

CP_4 , (C.F. *C.F._4*), nata a Afragola (NA) il 28.09.1955, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Comunale e Antonio Silletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Roma, Via Delle Carrozze, n. 3.

- terza chiamata –

Oggetto: divisione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 13.09.2013, ritualmente notificato, il Sig. *Parte_1* citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. *Controparte_1* e con successivo atto per integrazione, le Sig. *C* *Controparte_3* e *CP_4* per ivi sentire e accogliere, all'udienza del 24.06.2021, le seguenti conclusioni: *"Dichiarare la divisione giudiziale dei seguenti immobili: - Fabbricato commerciale sito nel Comune di Roma, in località Romanina, alla Via Francesco Di Benedetto n. 129, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1000, particella 957, sub 501, zona censuaria 6, cat. C/1, classe 8, consistenza 130 mq, rendita catastale € 3.142,12, intestato per ½ a* *Parte_1* *in comunione dei beni con la Sig.ra* *CP_4* *e in ragione di ¼ ciascuno a* *Controparte_1* *e* *Controparte_3* *- Pertinenziale Terreno sito nel Comune di Roma, località Romanina, alla Via Francesco Di Benedetto n. 129, censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 1000, particella 1239, are 10, ca 72, classe 2, RD € 31,90, RA € 11,07, intestato per ½ a* *Parte_1* *in comunione dei beni con la Sig.ra* *CP_4* *e per ½ a* *Controparte_1* *; - Terreno agricolo sito in Frascati, località Spino Retico, Via Giuseppe Luzi, censito al*

Catasto Terreni del Comune di Frascati, al foglio 10, part.lle nn.: 20 (are 05, ca 80, classe 3, RD € 1,80, RA € 1,20); 21 (are 07, ca 10, classe 3, RD € 13,02, RA € 4,22); 22 (are 09, ca 40, classe 2, RD € 5,34, RA € 4,13); 372 (are 08, ca 76, classe 3, RD € 16,06, RA € 5,20); 374 (are 15, ca 14, classe 2, RD € 8,60, RA € 6,65); intestato per ½ a Parte_1 in comunione dei beni con la Sig.ra CP_4 e per ½ a Controparte_1 , tutti così come individuati con CTU stilata dal Dott. Per_1 B. per l'effetto, disporre con sentenza la divisione di detti beni immobili mediante attribuzione al Sig. Parte_1 , in comunione dei beni con la Sig.ra [...] CP_4 dell'intero compendio immobiliare con pagamento del prezzo, così come da stima accertata con CTU, mediante compensazione con il credito dal medesimo vantato nei confronti delle controparti a titolo di occupazione abusiva degli immobili in oggetto; C. in via subordinata, disporre con sentenza la divisione di detti beni immobili mediante attribuzione al Sig. Parte_1 , in comunione dei beni con la Sig.ra CP_4 dell'intero compendio immobiliare con pagamento del prezzo, così come da stima accertata con CTU; D. in via meramente gradata, disporre con sentenza la divisione degli immobili siti nel Comune di Roma, alla Via F. Di Benedetto 129, secondo il progetto indicato dal CTU quale "Progetto B" assegnando al Sig. [...] Parte_1 e alla Sig.ra CP_4 il lotto posto in porzione anteriore con accesso carrabile e, per quanto concerne l'immobile sito nel Comune di Frascati, assegnare al Sig. Parte_1 , in comunione dei beni con la Sig.ra CP_4 il lotto n. 2 di cui al progetto divisionale presentato dal CTP, Ing. Persona_2 (allegato sub. Doc. 5 alla CTU e condiviso dallo stesso CTU); E. in ogni caso, condannare il Sig. Controparte_1 , la società CP_2 e la Sig.ra Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, ivi incluse le spese di CTU, nonché il compenso professionale, oltre accessori di legge".

Si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_1 , rassegnando le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) Accertare e dichiarare ex artt. 720 c.c. e 1116 c.c. l'indivisibilità e\o la non "comoda divisibilità" dei beni oggetto di causa, ovvero – 1) fabbricato commerciale sito nel Comune di Roma alla Via Francesco Di Benedetto n. 129; 2) pertinenziale terreno sito nel Comune di Roma alla Via Francesco di Benedetto n. 129; 3) terreno agricolo sito in Frascati (RM) località Spino Retico, Via G. Luzi, per i motivi sopra esposti; 2) per l'effetto ed in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso formulate per i motivi sopra esposti; 3) accertare e dichiarare l'esistenza del prevalente interesse all'attribuzione in capo al*

Sig. Controparte_1 *; 4) per l'effetto e previa dichiarazione di scioglimento della comunione, attribuire al Sig.* Controparte_1 *la piena proprietà per intero dei seguenti beni: 1) fabbricato commerciale sito nel Comune di Roma alla Via Francesco Di Benedetto n. 129; 2) pertinenziale terreno sito nel Comune di Roma alla Via Francesco di Benedetto n. 129; 3) terreno agricolo sito in Frascati (RM) località Spino Retico, Via G. Luzi, sopra meglio identificati, con addebito dell'eccedenza e pagamento del conguaglio - pari alla metà dell'accertato e/o accertando valore economico del compendio immobiliare - in favore del Sig.* Parte_1 *; 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge."*.

A seguito di successiva integrazione dell'atto di citazione, si costituivano in giudizio le signore:

1) Controparte_3 , rassegnando le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE: A) Accertare e dichiarare la nullità degli atti di citazione per integrazione del contraddittorio notificati per i motivi sopra esposti; NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare ex artt. 720 c.c. e 1116 c.c. l'indivisibilità e\o la non "comoda divisibilità" dei beni oggetto di causa, ovvero – 1) fabbricato commerciale sito nel Comune di Roma alla Via Francesco Di Benedetto n. 129; 2) pertinenziale terreno sito nel Comune di Roma alla Via Francesco di Benedetto n. 129; 3) terreno agricolo sito in Frascati (RM) località Spino Retico, Via G. Luzi, per i motivi sopra esposti; 2) per l'effetto ed in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso formulate per i motivi sopra esposti; 3) accertare e dichiarare l'esistenza del prevalente interesse all'attribuzione in capo al Sig.* Controparte_1 *; 4) per l'effetto e previa dichiarazione di scioglimento della comunione, attribuire al Sig.* Controparte_1 *ed alla sig.ra* Controparte_3 *la piena proprietà per intero dei seguenti beni: 1) fabbricato commerciale sito nel Comune di Roma alla Via Francesco Di Benedetto n. 129; 2) pertinenziale terreno sito nel Comune di Roma alla Via Francesco di Benedetto n. 129; 3) terreno agricolo sito in Frascati (RM) località Spino Retico, Via G. Luzi, sopra meglio identificati, con addebito dell'eccedenza e pagamento del conguaglio - pari alla metà dell'accertato e/o accertando valore economico del compendio immobiliare - in favore del Sig.* Parte_1 *; 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"*.

2) CP_4, rassegnando le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A – dichiarare, previa determinazione della consistenza attuale di ciascuno di essi, la divisione giudiziale dei seguenti immobili, in premessa meglio descritti: - fabbricato commerciale, sito nel Comune di Roma, in località Romanina, alla Via F. Di Benedetto, n. 129; - pertinenziale terreno, posto sempre alla Via F. Di Benedetto, n. 129; acquisti, in comune e parti uguali, dai Sig.ri* Pt_1 *e* [...] CP_1*, con la scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio* Persona_3*, di Velletri, in data 10 Dicembre 2001; - terreno agricolo sito in Frascati (RM), località Spino Retico, Via G. Luzi, acquistato, sempre in comune e parti uguali, dai Sig.ri* Pt_1 *e* Controparte_1*, in virtù del contratto di compravendita, per Notaio* Persona_4 *di Frascati, in data 31 Marzo 1993, e del successivo atto di affrancazione, rogato dal Notaio* Persona_5 *di Ariccia, il giorno 8 Marzo 2007; B – disporre, per l'effetto, la divisione dei beni medesimi, mediante formazione, per ciascuno di essi, di due lotti di eguale valore e successiva estrazione a sorte e assegnazione dei medesimi rispettivamente al Sig.* [...] Parte_1 *e alla Sig.ra* CP_4 *in comunione legale dei beni, e al Sig.* Controparte_1 *e alla Sig.ra* Controparte_3 *in comunione ordinaria; C – in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile, ai sensi dell'Art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; D – condannare il Sig.* Controparte_1*, la Sig.ra* Controparte_3 *e la società "*Controparte_6 [...] CP *liquidazione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati, che (ex Art. 93 c.p.c.) si dichiarano antistatari; E – dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege"*.

Spiegava, inoltre, intervento volontario la [...] Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: In via preliminare: 1) dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. Nel merito 2) accogliere le conclusioni precisate nella propria comparsa di costituzione e risposta dal Sig.* Controparte_1*, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie. In ogni caso 3) con vittoria di spese e compensi di lite"*.

Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per integrazione, come formulata dalla convenuta *Controparte_3*, considerata la sanatoria derivante dalla sua rituale costituzione in giudizio.

In sintesi, nel merito, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio *Persona_4* di Frascati, in data 13.03.1993, rep. n. 71201 e successivo atto di affrancazione ai rogiti del Notaio *Persona_5* di Ariccia, in data 08.03.2007, rep. n. 93867, racc. n. 21645, i Sig.ri *Parte_1* e *Controparte_1*, acquistavano, *pro indiviso* e in quote uguali tra loro e in regime di comunione legale dei beni con le rispettive consorti, Sig.re *CP_4* e *Controparte_3*, la piena proprietà di un terreno agricolo sito in Frascati (RM), Via G. Luzi, località Spino Retico; con scrittura privata autenticata dal Notaio *Persona_3* di Velletri, rep. n. 57792, racc. n. 15828, in data 10.12.2001, acquistavano, inoltre, sempre *pro indiviso* e in quote uguali tra loro, sempre in regime di comunione legale, la piena proprietà di un fabbricato commerciale, sito in Roma, Via F. Di Benedetto, n. 129 (località Romanina) e del pertinenziale terreno, sito alla medesima via.

In data 27.11.2014, i Sig.ri *Controparte_1* e *Controparte_3* stipulavano una convenzione di separazione dei beni, con atto a rogito del Notaio *Persona_6* di Roma, rep. n. 2609, racc. n. 1828 e, conseguentemente, le quote di proprietà sulla suddetta consistenza immobiliare venivano ridefinite in ragione di ¼ in capo al Sig. *Controparte_1*, ¼ in capo alla Sig.ra *CP_3* restando in capo al Sig. *Parte_1*, in comunione legale con *CP_4*, la titolarità della quota di proprietà di ½ sui detti beni.

Sui beni controversi, insisteva, inoltre, la *Controparte_7* *[...]* divenuta, in seguito, *[...]* *Controparte_2*, avente a oggetto "l'esercizio di autofficina e soccorso stradale, la riparazione degli impianti elettrici di tutti gli autoveicoli (elettrauto), di gomme e pneumatici, la vendita di auto nuove ed usate nonché il deposito di auto".

Nelle sopra citate conclusioni delle parti, il Sig. *Parte_1* chiedeva al Tribunale, in un primo momento la divisione giudiziale dei suddetti immobili e in sede di precisazione delle conclusioni l'assegnazione dei beni in esame, congiuntamente alla moglie Sig.ra *CP_4* il convenuto, Sig. *Controparte_1*, argomentava la sua

difesa, affermando la non comoda divisibilità dei beni in oggetto e, conseguentemente, chiedeva l'assegnazione dei beni immobili oggetto del presente giudizio, in ragione della destinazione tecnico-economica degli stessi, radicatasi negli anni, in virtù dell'attività societaria ivi svolta dalla sopra citata S.n.c.: in particolare, affermava che l'operazione di divisione, avrebbe comportato il depauperamento dell'attività economica svolta sugli immobili in oggetto e anche il venir meno di un servizio, volto a soddisfare un interesse di natura pubblicistica qual è il soccorso autostradale e, più in generale, l'attività di autofficina convenzionata *Contr*

Ebbene, ai fini della decisione della controversia in esame, è opportuno, preliminarmente, richiamare alcuni principi normativi, applicabili al caso di specie, primo fra tutti, l'art. 1111 c.c., a norma del quale, *"Ciascuno dei partecipanti, può sempre domandare lo scioglimento della comunione"*. Tale principio cardine, in tema di scioglimento della comunione, trova il suo naturale bilanciamento nei principi affermati dagli artt. 1112 c.c., il quale stabilisce che *"Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate"* e 720 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 1116 c.c.

Ai sensi della norma da ultimo citata, alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione ereditaria, in quanto non incompatibili con quelle sulla divisione ordinaria; in particolare, si ritiene applicabile alla divisione ordinaria, come sopra anticipato, anche l'art. 720 c.c.: tale norma afferma che *"Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o all'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto"*.

Il concetto di "comoda divisibilità", espresso dalla norma in esame, è stato oggetto di analisi e approfondimento, da parte di dottrina e giurisprudenza, quest'ultima tornando a pronunciarsi più volte sul punto e chiarendo i presupposti necessari affinché un bene immobile possa considerarsi "comodamente divisibile": tra le varie pronunce della giurisprudenza di legittimità, in particolare, cfr. Sent. n. 14343 del 2016 della Corte di Cassazione, nella quale viene sancito che *"il concetto di comoda divisibilità di un*

immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. D'altra parte e, al contrario, come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 14577 del 21/08/2012) in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, può ritenersi legittimamente sussistente solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso".

Orbene, nel caso di specie, alla luce delle risultanze della ctu disposta da questo Tribunale, redatta dall'Ing. Dott. *Persona_7* depositata in data 29.08.2017, esauriente, congruamente motivata e pertanto, integralmente condivisa da questo giudicante, si ritengono sussistenti i presupposti per una pronuncia giudiziale di divisione in natura dei beni in oggetto, secondo il progetto "A" redatto dal ctu, relativamente all'immobile sito in Roma (in base alla planimetria contenuta a pagina 15 dell'elaborato peritale in atti, da intendersi qui richiamata) e secondo il progetto n. 1 (in base alla planimetria contenuta a pagina 17 dell'elaborato peritale in atti, da intendersi qui richiamata), redatto dal medesimo ctu, quanto all'immobile sito in Frascati.

In particolare, nella CTU si legge: "*In linea tecnica generale, i due immobili periziati risultano agevolmente e tecnicamente divisibili*" (pag. 13); "*Dal punto di vista dello svolgimento dell'attività, lo scrivente ritiene che il PROGETTO B presenti il grosso limite che la porzione posteriore del lotto non possiede alcun accesso carrabile. Né, in questa sede, si può ipotizzare l'agevole concessione di una servitù di passaggio verso l'attigua Via Francesco di Benedetto da uno dei lotti confinanti tanto meno dal lotto da assegnarsi alla controparte! Diversamente, il* *Org_1* *A garantisce due accessi indipendenti sulla medesima Via Francesco di Benedetto ma, al tempo stesso, lo sviluppo longitudinale dei due fondi renderebbe alquanto difficoltoso lo stoccaggio*

degli autoveicoli" (pag. 14); "*Per quanto concerne il terreno sito in Frascati, la distribuzione planimetrica del fondo non consentiva soluzioni progettuali alternative a quella redatta. Il lotto verrebbe suddiviso in due superfici assolutamente equivalenti e l'attività preesistente non verrebbe minimamente alterata. Per il lotto n° 2 (vedasi foto sottostante) occorrerà realizzare un accesso (carrabile e pedonabile) indipendente*" (pag. 17).

Pertanto, lette le precisazioni delle conclusioni di tutte le parti con le preferenze ivi espresse sull'attribuzione dei lotti e tenuto conto di quanto espresso altresì nelle comparse ex art. 190 c.p.c., i suddetti immobili saranno assegnati come segue, tenuto altresì conto del fatto che anche i coniugi in comunione ordinaria hanno chiesto l'assegnazione congiunta della propria quota in natura:

- ai Sig.ri *Parte_1* e *CP_4*, *in regime di comunione legale,* il lotto n. 1 del progetto divisionale "A" redatto dal ctu, dell'immobile sito in Roma, Via Francesco di Benedetto n. 129 identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1000, particella 957, sub 501, zona censuaria 6, cat. C/1, classe 8, consistenza 130 mq, rendita catastale € 3.142,12 con pertinenziale terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 1000, particella 1239, are 10, ca 72, classe 2, RD € 31,90, RA € 11,07 e il lotto n. 2 dell'immobile sito in Frascati, Via Giuseppe Luzi, censito al Catasto Terreni del Comune di Frascati, al foglio 10, part.lle nn.: 20 (are 05, ca 80, classe 3, RD € 1,80, RA € 1,20); 21 (are 07, ca 10, classe 3, RD € 13,02, RA € 4,22); 22 (are 09, ca 40, classe 2, RD € 5,34, RA € 4,13); 372 (are 08, ca 76, classe 3, RD € 16,06, RA € 5,20); 374 (are 15, ca 14, classe 2, RD € 8,60, RA € 6,65);

- ai Sig.ri *Controparte_1* e *Controparte_3*, *in comunione ordinaria* tra loro, il lotto n. 2 del progetto divisionale "A" sopra citato, dell'immobile sito in Roma (fabbricato e annesso terreno pertinenziale) e il lotto n.1 del progetto relativo all'immobile sito in Frascati. In relazione al bene sito in Frascati, tra l'altro, sarà necessario realizzare un accesso (carrabile e pedonale) indipendente per il lotto n. 2, con spese a carico di tutte le parti in ragione delle loro quote di diritto.

Come affermato dal ctu, Ing. *Per_1* i due immobili periziati risultano agevolmente e tecnicamente divisibili, con la precisazione, per il solo cespite sito in Roma, Via Francesco di Benedetto n. 129, che *"una volta frazionato in due lotti di aree e pertinenze assolutamente equivalenti, risulterebbe – ad avviso dello scrivente –*

fortemente penalizzato nell'attività per il quale (sino ad oggi) è stato sempre utilizzato" e ancora che *"L'eventuale frazionamento di tale lotto (ancorché tecnicamente possibile) ridurrebbe ulteriormente del 50% l'attuale ricettività di autovetture, penalizzando in egual misura le due distinte attività"* (di soccorso stradale svolte dai fratelli *CP_1* . Tale circostanza non è motivo rilevante per escludere la comoda divisibilità degli immobili, risultando, comunque, l'attività ivi esercitata - peraltro esercitabile anche dopo la divisione, seppur con diverse modalità - solo uno dei modi di fruizione; nondimeno, deve osservarsi che la destinazione d'uso del fabbricato non risulta nemmeno allineata con l'attuale uso effettivo dell'immobile. Si legge nell'elaborato peritale a pagina 6 e 7, infatti che: "*Il fabbricato consta di due corpi di fabbrica: § un porzione (adibita a ricovero ed officina) avente una pianta rettangolare (17,12 x 14,19 ≈ 243,00 [m2] circa) ed una copertura metallica ad arco ribassato realizzata in lamiera grecata; § una porzione (adibita ad uffici) in muratura avente una pianta rettangolare (5,50 x 5,19 x 2 ≈ 57,00 [m2] circa), articolata su due livelli con una copertura metallica ad una falda. La parte edificata si interpone a circa metà dell'intera corte di terreno annessa dividendola in due porzioni: una anteriore (prospiciente la via) ed una posteriore per un'estensione complessiva di 1.072,00 [m2] circa. Le due porzioni sono tra loro collegate da una striscia di terreno sita lateralmente alla sinistra della parte edificata. Catastalmente, gli edifici sono stati censiti nella categoria C/1 (negozi e botteghe). Tale attribuzione, ad avviso dello scrivente, risulta inappropriata in virtù dell'ormai datata destinazione d'uso. Si ritiene, infatti, a questo proposito, che sarebbe stata più aderente all'attuale utilizzo una classificazione come E/91 (Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E)*". Risulta, infine, dalla detta relazione peritale, che il frazionamento del terreno sito in Frascati, non andrebbe, comunque, a penalizzare le due distinte attività.

Ritenuto, quindi, alla luce delle risultanze della detta ctu, che non sussistono ostacoli di natura tecnica e giuridica alla divisione in natura dei beni controversi e ritenuto, altresì, per quanto concerne l'immobile sito in Roma, Via F. di Benedetto n.129, che la riduzione degli spazi utili per lo svolgimento di qualsivoglia attività è una conseguenza connaturata a ogni divisione immobiliare e che, tuttavia, non determina l'insorgere di ostacoli ai fini della divisione in oggetto, in quanto tale riduzione riguarda, in egual misura, entrambi i lotti oggetto di assegnazione divisionale, non si può che addivenire a una pronuncia di divisione in natura degli immobili in esame.

Non si ravvisano nemmeno ostacoli di natura urbanistica, essendo stati sanati gli abusi edilizi commessi dai condividenti, come risulta dagli atti di parte depositati.

Le quote determinate dal ctu nel progetto di divisione, sono di egual valore economico e suscettibili di autonomo e libero godimento; la divisione in oggetto, non comporta, quindi, un rilevante deprezzamento delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto delle attività svolte dai condividenti e, quindi, della normale destinazione e utilizzazione dei beni stessi.

Conseguentemente, anche in adesione ai principi affermati dalle citate pronunce della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi la comoda divisibilità dei beni oggetto del presente giudizio.

Infine, la richiesta di compensazione, con le somme dovute per l'occupazione *sine titulo* dell'intero compendio immobiliare, come formulata dalla *CP_4* e da *Parte_1*, oltre a ritenersi assorbita dall'esito del giudizio, in quanto connessa alla domandata attribuzione dell'intero cespite e formulata solo in via di eccezione, appare comunque inammissibile, in quanto non formulata con l'atto introduttivo del giudizio.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite e della parziale reciproca soccombenza delle parti; con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in egual misura.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:

- dispone lo scioglimento della comunione ordinaria indicata in parte motiva e, accertata la comoda divisibilità dei beni della detta comunione, assegna gli stessi come segue:

ai Sig.ri *Parte_1* e *CP_4*, in regime di comunione legale, il lotto n. 1 corrispondente al progetto divisionale "A" redatto dal ctu, degli immobili siti in Roma, Via Francesco di Benedetto n. 129 identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1000, particella 957, sub 501, zona censuaria 6, cat. C/1, classe 8, consistenza 130 mq, rendita catastale € 3.142,12 con pertinenziale terreno identificato

nel Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 1000, particella 1239, are 10, ca 72, classe 2, RD € 31,90, RA € 11,07 e il lotto n. 2 di cui al progetto divisionale del ctu Ing. *Persona_7* dell'immobile sito in Frascati, Via Giuseppe Luzi, località Spino Retico identificato nel Catasto Terreni del Comune di Frascati, al foglio 10, part.lle nn.: 20 (are 05, ca 80, classe 3, RD € 1,80, RA € 1,20); 21 (are 07, ca 10, classe 3, RD € 13,02, RA € 4,22); 22 (are 09, ca 40, classe 2, RD € 5,34, RA € 4,13); 372 (are 08, ca 76, classe 3, RD € 16,06, RA € 5,20); 374 (are 15, ca 14, classe 2, RD € 8,60, RA € 6,65);

al Sig. *Controparte_1* e alla Sig.ra *Controparte_3*, in comunione ordinaria, il lotto n. 2 corrispondente al progetto divisionale "A" redatto dal ctu, degli immobili siti in Roma, Via Francesco di Benedetto n. 129 identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1000, particella 957, sub 501, zona censuaria 6, cat. C/1, classe 8, consistenza 130 mq, rendita catastale € 3.142,12 con pertinenziale terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 1000, particella 1239, are 10, ca 72, classe 2, RD € 31,90, RA € 11,07 e il lotto n. 1 del progetto divisionale del detto ctu, dell'immobile sito in Frascati, Via Giuseppe Luzi, località Spino Retico identificato nel Catasto Terreni del Comune di Frascati, al foglio 10, part.lle nn.: 20 (are 05, ca 80, classe 3, RD € 1,80, RA € 1,20); 21 (are 07, ca 10, classe 3, RD € 13,02, RA € 4,22); 22 (are 09, ca 40, classe 2, RD € 5,34, RA € 4,13); 372 (are 08, ca 76, classe 3, RD € 16,06, RA € 5,20); 374 (are 15, ca 14, classe 2, RD € 8,60, RA € 6,65);

- pone a carico di tutte le parti assegnatarie, in ragione delle rispettive quote di proprietà sui beni immobili, i costi per l'effettiva separazione e frazionamento, anche ai fini della trascrizione della sentenza e delle volture catastali, secondo i progetti indicati nell'elaborato peritale, meglio descritto in parte motiva e da intendersi qui integralmente richiamato;

- spese di lite compensate, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.

Roma, 14/09/2022.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.